

1504906-85.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... de agentes, de rigor a exasperação da pena do roubo em 1/3, totalizando 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa. Ademais, consoante a alteração dada pela Lei nº 13.654/18, pela causa de aumento do emprego de arma do crime de roubo, de rigor a exasperação da pena do roubo em 2/3, totalizando 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1504906-85.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504906-85.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

Eduardo Muniz Sousa e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

EDUARDO MUNIZ SOUSA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e §2º-A, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.

Segundo consta na denúncia, no dia 26 de fevereiro de 2022, por volta de 22h30min, na Avenida das Nações Unidas, nesta capital, EDUARDO MUNIZ SOUSA, previamente ajustado com um indivíduo não identificado, subtraiu para proveito comum, mediante grave ameaça, consistente no anúncio de assalto, uma motocicleta Honda/CB600F, Hornet, de placa KWG9C73, dois capacetes e um aparelho de telefone celular, pertencentes à vítima Lucas Ayrton da Silva, e uma bolsa contendo carteira, documentos, cartões bancários, armações de óculos e aparelho de telefone celular, pertencentes à vítima Paloma Santana dos Santos.

Segundo se apurou, as vítimas estavam a bordo da motocicleta de Lucas, pelo local dos fatos quando foram abordados pelo acusado que conduzia outra moto, bem como um segundo indivíduo que estava na garupa. Após emparelharem o automóvel, um anunciaram o assalto. Então as vítimas teriam sido obrigadas a entregar os bens acima descritos, tendo os criminosos fugido. A polícia militar foi imediatamente acionada.

Ocorre que, minutos após, na Rua Cipotuba, altura do n.º 37, policiais militares avistaram o réu e seu comparsa, em duas motos estacionadas, momento em que, ao avistar a equipe Eduardo desceu da moto, Honda/CB600F, Hornet que havia sido roubada momentos antes e subiu na garupa da outra motocicleta, evadindo-se do local, abandonando a moto da vítima. Os policiais foram ao encalço dos roubadores que conseguiram deter Eduardo.

O réu foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva (fls. 39/41).

A denúncia foi recebida em 10 de março de 2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 64/66).

Citado (fls. 90), o réu apresentou resposta escrita à acusação em audiência, sendo afastadas as hipóteses de absolvição sumária.

Realizou-se a audiência de instrução e julgamento e durante a instrução, foram ouvidas as vítimas e duas testemunhas arroladas pela acusação. Na sequência, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição, por falta de provas para a condenação. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, a fixação de regime inicial menos gravoso e o direito ao recurso em liberdade. Requereu, ainda, o afastamento da causa de aumento de uso de arma de fogo e aplicação da atenuante da confissão.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A autoria e a materialidade do crime de roubo imputado na denúncia foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02 e 03), pelo boletim de ocorrência (fls. 09/13), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 147), pelo auto de reconhecimento pessoal feito na delegacia de polícia (fls. 15) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Com efeito, a vítima Lucas Ayrton da Silva relatou que estava com Paloma indo a um aniversário de uma amiga dela quando foram fechados por uma moto. Contou que o garupa estava armado e colocou a arma contra a cara deles. Pediu para retirarem os capacetes; o tempo todo apontava a arma contra ambos. O garupa exibiu uma arma e pediu a motocicleta, os dois capacetes, os dois celulares, o boné e a bolsa da Paloma com todos os pertences que estavam no interior. Apenas a motocicleta foi recuperada. Em seguida, o declarante telefonou à polícia. Acredita que após 20 ou 25 minutos soube da prisão de uma pessoa, bem como da recuperação da motocicleta. Assegura que na delegacia relatou ao Delegado que os assaltantes estavam armados. Naquela ocasião reconheceu o réu, mas não com tanta segurança, contou que ambos os meliantes estavam de capacete e não deixavam o declarante ver o rosto deles. Lembra que o acusado estava com moletom e no momento do reconhecimento ele também estava com moletom. No momento do roubo a rua estava escura. Nesta audiência disse não ter condições de reconhecer o réu.

Por sua vez, a vítima Paloma Santana dos Santos contou que não notou as pessoas se aproximarem. Apenas percebeu que estava sendo assaltada quando viu uma arma apontada contra sua cabeça. Contou que ficou com muito medo e optou por entregar tudo que tinha. Em seguida, ela e o Lucas entraram na Estação de Metrô que fica

próxima e acionaram a polícia. A pessoa que estava armada era o garupa, foi ele que desceu da moto e anunciou o assalto. Levaram a moto, os capacetes, a bolsa dela com todos os pertences e os celulares. Não sabe quanto tempo depois acharam a moto. Não consegue descrever a pessoa que praticou o crime porque ele estava de capacete, lembra-se que ele estava de moletom escuro. Ela disse que estava muito nervosa no momento do reconhecimento e não se lembrava de praticamente nada, ela só conseguia se lembrar da arma. Não se recorda do rosto do assaltante.

O policial militar Rogger Milton Barbosa relatou que estavam em patrulhamento de rotina e tinha ciência do roubo, estando em busca dos meliantes. Disse que visualizou o réu em cima da moto subtraída, a qual estava estacionada de forma perpendicular à calçada. Ao ver a equipe, o réu saiu desta moto e montou na outra motocicleta de grande porte como garupa, saindo em alta velocidade. Houve acompanhamento, mas os policiais perderam o acusado e seu comparsa de vista. Então, optaram por retornarem ao local no qual estava estacionada a motocicleta, visando sua recuperação. Ocorre que o réu e seu comparsa também retornaram para o local no qual estava a motocicleta roubada. Contudo, desta vez, a moto que estava no apoio deixou o local, abandonando o réu que foi detido. O acusado ofereceu resistência no momento em que foi detido. Nesta audiência o policial reconheceu o acusado.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Gileade Alves da Silva. Ele confirmou que estava com seu colega em patrulhamento pela Rua Cipotuba quando visualizaram dois indivíduos em cima de uma moto. Contou que o réu estava em cima da moto que foi subtraída. Ao ver a guarnição policial, o acusado se evadiu em cima da outra motocicleta. Contudo, ambos retornaram ao local no qual estava a moto e foram novamente localizados pelos policiais. Houve resistência, mas o acusado foi detido. Ele confessou informalmente a prática do crime de roubo.

Interrogado, o réu EDUARDO MUNIZ SOUZA confessou a prática delitiva, mas disse não ter feito uso de arma de fogo. Praticou o crime no calor do momento. Está com 22 anos. Concluiu o Ensino Médio. Estava trabalhando em um lava-rápido. Será pai em breve.

Essa, em síntese, a prova oral colhida.

Como se verifica, o conjunto probatório é suficiente para a condenação do réu.

Os depoimentos dos policiais militares, assim como as declarações das vítimas e confissão da autoria por parte do réu, se mostram coerentes e harmônicos, não deixando dúvidas a respeito da autoria. Com efeito, a vítima Lucas apontou o réu como o autor dos delitos na fase inquisitorial, afirmando que reconheceu o acusado pelas vestes. Paloma também se recorda que o acusado fazia uso de um moletom escuro. Esta versão foi corroborada pela versão apresentada pelos policiais militares.

Conforme se depreende da prova oral colhida em juízo, as vítimas estavam na motocicleta Honda/CB600F, Hornet, de placa KWG9C73, quando foram vítima de roubo praticado pelo réu e seu comparsa. Disse que ambos se aproximaram em outra moto, tendo o acusado desembarcado da moto e anunciado o roubo fazendo uso de uma arma de fogo.

Apontando referida arma contra a cabeça das vítimas, exigiram a entrega de todos os pertences, dentre os quais, a motocicleta acima descrita, dois capacetes e um aparelho de telefone celular, pertencentes à vítima Lucas Ayrton da Silva, bem como uma bolsa contendo carteira, documentos, cartões bancários, armações de óculos e aparelho de telefone celular, pertencentes à vítima Paloma Santana dos Santos.

As vítimas prontamente comunicou a prática delituosa à Polícia Militar que logo depois localizaram o acusado conduzindo a motocicleta roubada, efetuaram a

abordagem do réu, sendo a autoria do crime parcialmente desvendado, pois o comparsa do réu conseguiu fugir.

Ressalta-se que as palavras da vítima assumem grande relevância nos crimes patrimoniais, pois além de não haver nos autos qualquer evidência que demonstre a intenção desta de acusar injustamente um inocente, estes delitos são praticados, em geral, na clandestinidade, circunstância esta que concede especial importância às palavras da vítima, pois esta pode explicitar com maior riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos.

Neste sentido, preleciona a Jurisprudência:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo (...).” (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017)

“APELAÇÃO - Roubo circunstanciado - Artigo 157, § 2º, inciso II do CP - Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal - Autoria e materialidade comprovadas - Palavra das vítimas - Validade Precedentes - Desclassificação - Impossibilidade-Devidamente comprovado ao longo da instrução criminal que a subtração se deu mediante grave ameaça Condenação mantida - Pena - Dosimetria - Reprimenda aplicada de forma apropriada - Regime inicial fechado Adequado à espécie - APELO NÃO PROVIDO. (I) Neste ponto, vale ressaltar que, em casos como este, a palavra das vítimas é preponderante, até porque foram elas que tiveram contato direto com os criminosos e vivenciaram os fatos, razões pelas quais podem narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes.” (TJSP, 9ª Câmara Criminal, Apelação nº 0002345-34.2015.8.26.0156 - rel. Desembargador Silmar Fernandes, j. 03/05/2018).

Assim, restou demonstrado que o acusado, agindo com unidade de propósitos e desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, assim como mediante grave ameaça, consistente no anúncio do assalto, efetivamente subtraiu, para proveito comum, os bens descritos na denúncia. Inconteste, assim, a incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Por certo, pelas declarações da vítima pode-se atestar a ação conjunta do acusado e de outro indivíduo não identificado na execução do crime, estando, desta maneira, plenamente demonstrado o prévio ajuste e a unidade de desígnios entre o réu e seu comparsa.

Também incide a majorante da utilização da arma de fogo. Observo ser desnecessária a apreensão e a realização da perícia na arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena, desde que haja outras provas que permitam concluir pela utilização da arma. É a hipótese dos autos, já que a utilização da arma extrai-se do relato seguro das vítimas, as quais informaram que esta estava, inclusive, nas mãos do réu, lembrando inclusive que a vítima Paloma relatou ter ficado com muito medo; lembrando-se a todo tempo da arma que foi apontada contra sua cabeça.

Neste sentido, preleciona a Jurisprudência:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo (...)" (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

"APELAÇÃO - Roubo circunstanciado - Artigo 157, § 2º, inciso II do CP - Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal - Autoria e materialidade comprovadas - Palavra das vítimas - Validade Precedentes - Desclassificação - Impossibilidade-Devidamente comprovado ao longo da instrução criminal que a subtração se deu mediante grave ameaça Condenação mantida - Pena - Dosimetria - Reprimenda aplicada de forma apropriada - Regime inicial fechado Adequado à espécie - APELO NÃO PROVIDO. (I) Neste ponto, vale ressaltar que, em casos como este, a palavra das vítimas é preponderante, até porque foram elas que tiveram contato direto com os criminosos e vivenciaram os fatos, razões pelas quais podem narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes." (TJSP, 9ª Câmara Criminal, Apelação nº 0002345-34.2015.8.26.0156 - rel. Desembargador Silmar Fernandes, j. 03/05/2018).

Por fim, está claro o concurso formal, na forma do artigo 70, do Código Penal. Com efeito, o réu e seu comparsa mediante uma só conduta, atingiram os patrimônios das vítimas Lucas e Paloma, praticando, portanto, um crime de roubo consumado e um tentado. Ademais, não há que se falar em crime único, isto porque conforme se depreende das declarações das vítimas, os agentes agiram com desígnios autônomos em relação à estas, possuindo total consciência de que atingiriam o patrimônio de duas pessoas distintas.

Caracterizado o roubo majorado, passo, com fulcro nos arts. 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Na primeira fase, atenta às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, considerando o valor dos bens subtraídos, dentre os quais está uma motocicleta, sendo, portanto, maior a reprovabilidade da conduta fixo a pena acima do mínimo legal, pois o réu apresenta inúmeras passagens na vara da infância, demonstrando personalidade desajusta e voltada à prática delitativa. Assim, a pena-base deve ser majorada em 1/6 (um sexto), ficando estabelecida em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. Por sua vez, presente a atenuante da confissão, de modo que a pena deve retornar ao mínimo legal, não podendo ser reduzida em patamar inferior.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena a serem consideradas. Por sua vez, observam-se as causas de aumento relativas ao concurso de agentes e uso de arma de fogo. Em fevereiro de 2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, no crime de roubo, é possível a aplicação simultânea do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, ou seja, o entendimento da Corte é no sentido de que a interpretação correta do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, permite a aplicação de duas causas de aumento quando existe fundamentação concreta para tanto (AgRg no REsp 1872157/PR). Assim, pela causa de aumento do concurso de agentes, de rigor a exasperação da pena do roubo em 1/3, totalizando 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa. Ademais, consoante a alteração dada pela Lei nº 13.654/18, pela causa de aumento do emprego de arma do crime de roubo, de rigor a exasperação da pena do roubo em 2/3, totalizando 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 21 dias-multa.

Conforme já explicitado, deve-se reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo consumados contra duas vítimas distintas. Assim, aplica-se a causa de aumento do concurso formal, conforme disciplinado no artigo 70, "caput", do Código Penal, aumentando-se em 1/6 (um sexto) a pena correspondente ao delito mais grave (roubo consumado). Assim, fica a pena do acusado estabelecida definitivamente em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

A quantidade de pena inviabiliza a substituição por penas restritivas de direitos, tanto quanto a concessão de sursis, nos termos do que dispõem os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Diante da quantidade de pena, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda corporal, nos termos do artigo 33, § 2º, "a", do Código Penal.

A ausência de informações a respeito da situação econômica do acusado, que está sendo defendido pela Defensoria Pública, determina o arbitramento dos dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 do salário mínimo mensal vigente no país ao tempo do fato.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o réu EDUARDO MUNIZ SOUZA pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e §2º-A, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, arbitrados, unitariamente, no mínimo legal.

Considerando que continuam presentes os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva, reforçados agora pela condenação, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Porque ausente informação segura quanto ao valor do prejuízo, deixo de estabelecer valor mínimo de reparação civil (art. 387, IV, do CPP).

Transitada em julgado esta sentença:

- a) expeça-se/adite-se e encaminhe-se guias de recolhimento definitiva;
- b) elabore-se cálculo de multa e intime o réu para o pagamento;
- c) oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD);
- d) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da CF

Condeno o acusado ao pagamento das custas, no valor equivalente a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observada a gratuidade concedida por ser assistido pela Defensoria Pública.

P.R.I.C.

São Paulo, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA